

Nr. 196 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 18. November 1939

R 43 II/646a, Bl. 97–98

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Zweite Verordnung zur Durchführung des Erlasses über die Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern übersendet Abschrift eines Schreibens an den Reichsminister der Finanzen¹, in dem er zum Ausdruck bringt, daß die Verordnung vom 2. November² mit dem Ergebnis der Chefbesprechung nicht im Widerspruch steht. Zu § 9 der Verordnung (Weisungsrecht der Oberpräsidenten in den Regierungsbezirken Kattowitz und Zichenau)³ bemerkt der Reichsminister des Innern, daß dort die Verhältnisse ebenfalls eine straffe Zusammenfassung der Verwaltung erfordern.

Am 16. November fand bei dem Reichsminister der Finanzen eine Aussprache über die entstandenen Meinungsverschiedenheiten statt. Beteiligt waren, außer dem Reichsfinanzminister, Staatssekretär Schlegelberger, Staatssekretär Stukkart, Ministerialrat Hubrich und der Unterzeichnete.

Die Aussprache führte zu einer Einigung auf folgender Grundlage:

a) Zu § 5 Abs. 4 der Verordnung vom 2. November (Zuständigkeit in bevölkerungspolitischen Angelegenheiten)⁴:

Der Reichsminister des Innern wird durch einen besonderen Erlaß bestimmen, daß es für die Regierungsbezirke Marienwerder und Oppeln bei der Zuständigkeit der Finanzverwaltung in bevölkerungspolitischen Angelegenheiten bleibt⁵. Der Reichsminister der Finanzen betonte dazu, daß er sich mit der Bearbeitung der bevölkerungspolitischen Angelegenheiten durch die Behörden der Reichsstatthalter nur unter der Voraussetzung einverstanden erklärt habe, daß das im Altreich geltende Recht, auf dem die Zuständigkeit der Finanzverwaltung beruhe, in den neuen Gebieten

¹ RIM an RFM, 15. 11. 1939. Das Schreiben lief auf den provokanten Passus zu: „Abschließend stelle ich fest, daß die von mir erlassene Verordnung [u. Anm. 2] nicht nur dem Ergebnis der Chefbesprechung [vom 27. 10. 1939: Dok. Nr. 181; hier Näheres] entspricht, sondern auch vor allem dem Willen des Führers, wie er in dem Erlaß vom 8. Oktober [Dok. Nr. 170 Anm. 18] seinen Niederschlag gefunden hat, und wie er in der Chefbesprechung auch von Herrn Reichsminister *Lammers* nochmals allen Beteiligten bekanntgegeben worden ist. Ich darf annehmen, daß dem Willen des Führers nunmehr auch von allen beteiligten Ressorts Rechnung getragen wird.“ R 43 II/646a, Bl. 94–96; R 2/5112, Bl. 70f.

² 2. DVO zum Ostgaueerlaß vom 2. 11. 1939 (RGBl. I S. 2133); s. Dok. Nr. 181 Anm. 9.

³ Einschlägig ist § 9 (1) DVO: „In den Provinzen Schlesien und Ostpreußen sind die bestehenden Sonderverwaltungen bis auf weiteres insoweit an die Weisungen der Oberpräsidenten in Breslau und Königsberg (Pr) gebunden, als es sich um Angelegenheiten aus den Regierungsbezirken Kattowitz und Zichenau und den in den Regierungsbezirk Gumbinnen eingegliederten Gebietsteilen handelt. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser Regelung.“

⁴ § 5 (4) lautete: „Die Zuständigkeit des Oberfinanzpräsidenten auf dem Gebiet der Bauverwaltung geht auf die Abteilung 7 [Bauwesen] der Behörde des Reichsstatthalters über. Desgleichen geht bis zur einheitlichen Regelung im Gesamtreich die Zuständigkeit des Oberfinanzpräsidenten in bevölkerungspolitischen Angelegenheiten auf die Abteilungen 1 und 2 [Allgemeines; Gesundheitswesen und Volkspflege] der Behörde des Reichsstatthalters über.“

⁵ Umgesetzt durch Erlasse des RIM vom 18. 11. 1939; R 43 II/646a, Bl. 112–114.

nicht oder bis auf weiteres nicht eingeführt werde. Sollte dieses Recht eingeführt werden, so müsse er die Zuständigkeit der Finanzbehörden wie im Altreich verlangen.

b) Zu § 9 der Verordnung vom 2. November:

Staatssekretär Stuckart erklärte sich damit einverstanden, daß für den Regierungsbezirk Kattowitz zum 1. Januar die volle Selbständigkeit der Sonderverwaltungen für Finanz und Justiz wiederhergestellt wird. Der Reichsminister der Finanzen legt darauf besonderen Wert, um klarzustellen, daß es sich bei der gesamten Regelung um eine Übergangserscheinung handelt.

c) Die beiden anliegenden Erlaßentwürfe über das Verhältnis der Reichsstatthalter zu den Sonderbehörden und über die Unterstellung der Sonderverwaltung[en] in der Kreisstufe unter die Landräte⁶ fanden mit den handschriftlichen Änderungen⁷ die Zustimmung von Reichsminister Graf Schwerin von Krosigk und Staatssekretär Schlegelberger. Die Entwürfe werden den beiden Ressorts nochmals zur Stellungnahme bis zum 22. November zugehen⁸.

d) Der Reichsminister des Innern wird in einem Schreiben an den Reichsminister der Justiz und den Reichsminister der Finanzen bestätigen, daß sich die Befugnisse der Reichsstatthalter als „Chef“ der beiden Verwaltungen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom 2. November⁹) auf die den Reichsstatthaltern in der Dienstanweisung näher bezeichneten Informations- und Weisungsrechte beschränken und daß im übrigen die Leitung der beiden Verwaltungen in den Händen der Oberlandesgerichtspräsidenten bzw. Generalstaatsanwälte und Oberfinanzpräsidenten liegt¹⁰.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme¹¹.

Die von hier in Aussicht genommenen Schreiben¹² erübrigen sich m. E. unter diesen Umständen. Der Reichsminister der Finanzen und das Reichsjustizministerium erwarten eine Antwort auf ihre Schreiben nicht mehr.

3. Z. d. A.

Kr[itzingen]

⁶ Ebd. Bl. 99–106.

⁷ Insbesondere Beschränkung des Weisungsrechts der RStH an die Fachverwaltungen auf „allgemeine und politische Belange“ als Sollvorschrift statt „in der Regel“, ausdrückl. Verankerung der Befugnis von ORBeh. zur Aufhebung dieser Weisungen.

⁸ Neufassungen übersandte der RIM unter dem Datum vom 16. 11. 1939 an StdF, RFM, RJuM und RMVP; R 43 II/646a, Bl. 117–125; R 1501/5401, Bl. 129–137; R 2/5112, Bl. 79–87 (APK I 2, Reg. Nr. 24252); R 55/1437, Bl. 168–176 (APK I 2, Reg. Nr. 24293). Widerspruch wurde nicht mehr erhoben. Die Endfassung der Dienstanweisung an die Kreisstufe erging daraufhin am 1. 12., jene an die RStH am 6. 12. 1939; R 43 II/646a, Bl. 133–1368; R 43 II/1332, Bl. 7 f.; R 2/5112, Bl. 94 ff., 113–116; R 1501/5401, Bl. 129–137, 143 f., 156–159; R 1501/5442, S. 517–541 (jeweils mit Entwürfen). Vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 180 f.

⁹ Hierzu Dok. Nr. 181 Anm. 9.

¹⁰ Dieser Zusage kam der RIM mit Schreiben an RFM, RJuM und RMVP vom 18. 11. 1939 nach; R 43 II/646a, Bl. 110; R 2/5112, Bl. 88.

¹¹ Lammers zeichnete den Vm. am 20. 11. 1939 ab.

¹² Entwürfe der Antworten der Rkei an RJuM und RFM vom 13. 11. 1939 auf deren Protestschreiben vom 1. bzw. 6. 11. gegen die DVO (Dok. Nr. 181 Anm. 9), in welchen zwar der überstürzte Erlaß durch den RIM gerügt, die VO selbst aber als sachlich übereinstimmend mit den Vorabreden bezeichnet war; R 43 II/646a, Bl. 90–93. – Nachträglichen Versuchen, auch die Arbeitsverwaltung wieder aus der direkten Eingliederung in die RStH-Behörde zu lösen, widersetzte sich der RIM: Folgeband, Dok. vom 23. 1. und 28. 3. 1940. Eine Initiative Stuckarts von 1941, die Zuweisung der Sonderverwaltungen wegen schlechter Erfahrungen rückgängig zu machen, verlief im Sande; s. R 43 II/646a, Bl. 152–171.

Zitierhinweis

Nr. 196 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 18. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d196>